

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

Région : Yamaska
Dossier : 571329-62B-1504 574661-62B-1505
Dossier CNESST : 500337753
Montréal, le 1^{er} juin 2016

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : Catherine A. Bergeron

Rémi Tremblay
Partie demanderesse

et

Flexmaster Canada Itée
Partie mise en cause

DÉCISION

Dossier 571329-62B-1504

[1] Le 8 avril 2015, monsieur Rémy Tremblay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 24 mars 2015, à la suite d'une révision administrative.

[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 12 février 2015 et déclare que le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle le

14 janvier 2015 et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues à la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*¹ (la loi).

Dossier 574661-62B-1505

[3] Le 21 mai 2015, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 4 mai 2015, à la suite d'une révision administrative.

[4] Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 7 avril 2015 et déclare qu'elle était bien fondée de réclamer la somme de 1 112,36 \$ au travailleur.

[5] Une audience est tenue à St-Hyacinthe le 12 avril 2016 en présence des parties et de leurs représentants respectifs. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l'audience.

[6] Le 1^{er} janvier 2016, la *Loi instituant le Tribunal administratif du travail*² (la LITAT) est entrée en vigueur. Cette loi crée le Tribunal administratif du travail qui assume les compétences de la Commission des relations du travail et de la Commission des lésions professionnelles. En vertu de l'article 261 de cette loi, toute affaire pendante devant la Commission des relations du travail ou devant la Commission des lésions professionnelles est continuée devant la division compétente du Tribunal administratif du travail.

[7] De plus, depuis le 1^{er} janvier 2016, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) assume les compétences autrefois dévolues à la CSST.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[8] Le travailleur demande au Tribunal de déclarer qu'il a subi une lésion professionnelle le 14 janvier 2015.

LA PREUVE

[9] Le Tribunal retient des éléments au dossier de même que de la preuve présentée à l'audience les éléments pertinents suivants.

¹ RLRQ, c. A-3.001.

² RLRQ, c. T-15.1.

[10] Le travailleur occupe un poste d'expéditeur chez l'employeur, Flexmaster Canada Ltée, depuis 1988. Son travail consiste à emballer et charger pour expédition des boyaux à haute pression.

[11] Son quart de travail débute à 15 h 25 et se termine à 2 h 50. Selon la convention collective en vigueur, le travailleur bénéficie de deux pauses de 15 minutes chacune et une autre de 30 minutes, toutes rémunérées. Toujours selon cette convention collective, la première pause est normalement prévue de 17 h 30 à 17 h 45.

[12] Le 14 janvier 2015, vers 17 h 25, alors que le travailleur est à son travail, un de ses collègues s'offre afin d'aller chercher des cafés dans un commerce situé à l'extérieur des lieux de travail en prévision de la pause.

[13] Le travailleur veut profiter de cette offre, car il n'y a pas de café disponible sur place. Selon son témoignage, la machine à café est « non fonctionnelle » lors du quart de soir. Il quitte donc son poste de travail afin de se rendre à son véhicule garer dans le stationnement extérieur de l'établissement de l'employeur. Il veut y prendre de la monnaie afin de payer son café.

[14] À cette fin, il emprunte la porte située dans le secteur de l'expédition de l'établissement de l'employeur, plus particulièrement le quai de chargement. Il descend un petit escalier extérieur et, environ dix pieds plus loin, il glisse sur de la glace et tombe au sol. Il se cogne le coude droit et ressent une douleur.

[15] Le jour même, il consulte la docteure Isabelle Latulippe qui diagnostique une fracture de l'olécrâne droit.

[16] À l'audience, le travailleur explique que l'endroit où il a chuté est très glissant. Une semaine auparavant, des tests avec les boyaux ont été effectués à l'extérieur, laissant ainsi des plaques de glace.

[17] Il précise que la porte qu'il a empruntée est utilisée fréquemment par les travailleurs pour entrer et sortir du secteur expédition. Il convient toutefois qu'il utilise une autre porte située plus loin près des vestiaires et de la cafétéria lorsqu'il arrive au travail. La porte empruntée le 14 janvier 2015 est utilisée également par les camionneurs.

[18] De même, le travailleur ajoute que même si les heures de pauses sont prévues à la convention collective, la majeure partie du temps, il ne peut les respecter, car il doit d'abord prioriser le chargement des camions-remorques qui sont sur place. Il prend ses pauses au moment où le travail le permet. Il indique que le 14 janvier 2015, il avait justement la possibilité de prendre sa pause en même temps que ses collègues de travail à 17 h 30, tel que prévu à la convention collective.

[19] Il convient de même qu'au moment où il est sorti de l'établissement de l'employeur pour se rendre à son véhicule, il n'était pas encore officiellement en pause, selon ce qui est prévu à la convention collective.

[20] Il ajoute toutefois qu'il peut prendre ses pauses à n'importe quel endroit dans l'établissement, l'employeur n'ayant aucune directive particulière à cet égard et n'effectuant aucune surveillance. De même, les allées et venues des employés ne sont pas surveillées par l'employeur.

[21] En contre-interrogatoire, il convient qu'il y a bien une machine à café dans la cafétéria, mais indique toutefois que lors du quart de travail de soir, les travailleurs ne font pas de café alors que ceux qui œuvrent durant le quart de jour le font.

[22] Le 26 février 2015, l'employeur a adressé au travailleur un avis verbal lui reprochant d'avoir quitté son poste le 14 janvier 2015 sans avoir avisé son superviseur. Cet avis n'a pas fait l'objet d'une contestation, le travailleur indiquant lors de son témoignage ne pas se souvenir l'avoir reçu.

LES MOTIFS

[23] Le Tribunal doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 14 janvier 2015.

[24] Cette notion est ainsi définie à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **lésion professionnelle** » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récurrence, la rechute ou l'aggravation;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[25] Ce même article définit de la manière suivante la notion d'accident du travail :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

« **accident du travail** » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[26] Dans la présente affaire, les parties conviennent que le travailleur ne peut bénéficier de la présomption prévue à l'article 28 de la loi. Selon cet article, une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

[27] Or, en l'instance, il appert de la preuve qu'au moment de l'accident, le travailleur n'effectuait pas son travail, mais se rendait à son véhicule afin d'y récupérer de l'argent pour son café, ce qui l'empêche de bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l'article 28 de la loi.

[28] Par ailleurs, afin de démontrer l'existence d'un accident du travail, le travailleur doit démontrer les quatre éléments suivants :

- un événement imprévu et soudain;
- attribuable à toute cause;
- qui survient par le fait ou à l'occasion du travail; et
- qui entraîne une lésion professionnelle.

[29] Le Tribunal retient en l'instance que le fait de glisser et de chuter constitue un événement imprévu et soudain au sens de la loi. Cet événement est attribuable à toute cause et il a entraîné une fracture de l'olécrâne droit chez le travailleur. Cet événement n'est toutefois pas survenu par le fait du travail d'expéditeur occupé par le travailleur.

[30] D'ailleurs, les parties conviennent que le seul élément qui fait l'objet du présent litige est de savoir si l'événement du 14 janvier 2015 est survenu à l'occasion du travail.

[31] Les termes « à l'occasion du travail » ne sont pas définis à la loi. Toutefois, la jurisprudence du présent Tribunal retient que pour qu'un événement soit reconnu comme étant survenu à l'occasion du travail, la preuve prépondérante doit permettre de conclure à l'existence d'un certain lien de connexité entre le travail et l'activité qui a entraîné la lésion. À cet égard, certains paramètres ont été élaborés afin d'établir ce lien de connexité :

- le lieu de l'événement;
- le moment de l'événement;

- la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
- l'existence et le degré d'autorité et de subordination de l'employeur lorsque l'événement survient;
- la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement;
- le caractère d'utilité relative de l'activité du travailleur en regard de l'accomplissement de son travail³.

[32] Or, rappelons qu'aucun de ces facteurs n'est décisif ou déterminant. En effet, chaque cas doit plutôt être apprécié selon les circonstances qui lui sont propres et en considérant l'ensemble de ces paramètres⁴.

[33] En l'instance, le Tribunal retient que l'analyse du contexte dans lequel est survenu l'accident du travailleur permet de conclure qu'il est survenu à l'occasion du travail.

[34] À cet égard, le Tribunal retient le témoignage crédible et non contredit du travailleur quant au contexte dans lequel il exerce son emploi et celui dans lequel est survenu son accident.

[35] Or, selon cette preuve, dans le cadre de son travail d'expéditeur sur le quart de soir, la convention collective prévoit que le travailleur peut bénéficier de trois pauses rémunérées. Bien que les heures de ces pauses soient précisées dans la convention collective, il appert de la preuve que le travailleur prend ses pauses au moment qui convient en fonction de sa charge de travail et en priorisant le chargement des camions-remorques qui sont sur place. Non seulement l'employeur tolère cette pratique, mais elle est également à son avantage et il en tire un bénéfice certain. Dans ce contexte, le travailleur indique que la majeure partie du temps, il prend ses pauses au moment qui convient le mieux selon sa charge de travail, ce qui fait en sorte qu'il respecte peu les heures de pauses prévues.

[36] Or, le 14 janvier 2015, ce dernier a l'occasion de pouvoir prendre sa pause à 17 h 30 avec ses autres collègues de travail. C'est donc dans ce contexte qu'il accepte l'offre de son collègue de travail d'aller chercher des cafés.

[37] Afin de bénéficier de cette offre, le travailleur quitte pour quelques minutes son poste de travail afin d'aller chercher la monnaie nécessaire. Or, il appert clairement de

³ *Poitras et Clinique dentaire Caroline Bennett*, 2011 QCCLP 5281; *Marcil et Cité de la santé de Laval*, C.L.P. 215332-63-0309, 8 avril 2004, D. Beauregard.

⁴ *Tremblay et Service de police de la CUM*, [2000] C.L.P.1171.

la preuve présentée, incluant des plans des lieux et des photos déposées à l'audience, que le travailleur emprunte la porte la plus près du lieu d'exécution de son travail pour se rendre à son véhicule stationné tout près de cette entrée dans le stationnement sous le contrôle de l'employeur. Bien que cette porte ne soit pas utilisée de manière générale lorsque le travailleur arrive au travail, il s'agit d'une voie d'accès chez l'employeur qui est empruntée par les autres travailleurs et par les camionneurs. Elle est donc sous le contrôle de l'employeur et ce dernier permet qu'elle soit accessible.

[38] Au moment de sa chute, le travailleur est situé tout près de cette entrée, soit à environ dix pieds. Il est donc situé sur ce que la jurisprudence considère les voies d'accès de l'établissement de l'employeur. En outre, le Tribunal estime déterminant dans la présente affaire que le lieu de la chute du travailleur ait été particulièrement glissant en raison de la glace accumulée à la suite des essais des boyaux d'arrosage à haute pression effectués par l'employeur quelques jours auparavant. Aucune preuve n'a été présentée par l'employeur qui démontrerait que l'endroit en question n'était pas glacé ou que des abrasifs avaient été étendus. Dans ce contexte, le fait que le travailleur ne portait pas ses bottes d'hiver n'est pas déterminant. Il ne peut s'agir d'une négligence grossière et volontaire de la part du travailleur. À tout événement, l'employeur a la responsabilité de maintenir ses lieux d'accès sécuritaires.

[39] Enfin, le Tribunal estime que le fait que le travailleur ait quitté son poste de travail sans aviser son superviseur n'est pas déterminant en l'instance. En effet, tel que déjà mentionné, l'employeur tolère les allées et venues de ses employés, selon la preuve présentée à l'audience. Dans ce contexte, cela explique pourquoi le travailleur n'a pas avisé son superviseur avant d'aller chercher la monnaie nécessaire afin qu'il puisse prendre sa pause avec les autres travailleurs, opération qui allait de toute évidence durer quelques minutes, tout au plus.

[40] Il appert également de la preuve non contredite que l'employeur n'exige pas que les travailleurs restent sur place ou aillent dans la cafétéria pour la pause et il ne surveille pas les allées et venues des travailleurs.

[41] Ainsi, dans le contexte particulier du présent dossier, l'accident ayant entraîné la lésion chez le travailleur peut être considéré comme étant survenu à l'occasion du travail. Il est survenu sur les lieux appartenant à l'employeur et qui sont sous son contrôle, lesquels étaient particulièrement glissants.

[42] Quant à la question relative au fait d'aller chercher de la monnaie qui avait pour but de permettre au travailleur de prendre un café, cela ne brise pas le lien de causalité qui existe entre le travail et l'événement à l'origine de la lésion. L'objectif étant de

profiter d'une pause santé dont l'employeur, tout comme le travailleur, tire un certain bénéfice, tel que reconnu par la jurisprudence du présent Tribunal⁵.

[43] Quant à la voie empruntée par le travailleur, bien que ce ne soit pas l'entrée principale, il s'agit d'une porte accessible tant par les travailleurs que par les camionneurs et dont l'utilisation n'est pas interdite ni empêchée par l'employeur. En outre, rappelons qu'un terrain de stationnement géré par un employeur doit être considéré comme une extension des lieux de travail⁶.

[44] Ainsi, considérant ce qui précède, la chute du travailleur le 15 janvier 2015 constitue un événement imprévu et soudain, lequel est survenu dans le cadre d'une activité effectuée à l'occasion du travail et est responsable de la lésion professionnelle.

[45] La requête du travailleur doit donc être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur Rémi Tremblay, le travailleur;

INFIRME les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 24 mars 2015 et le 4 mai 2015;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2015 et qu'il a droit aux prestations prévues par la *Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles*;

ANNULE la demande de remboursement émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Catherine A. Bergeron

M^e Jean-Sébastien Brady
C.S.D.
Pour la partie demanderesse

⁵ Pierre-Antoine et Sécurité-Policiers, 2011 QCCLP 2653.

⁶ Paquette et Commission scolaire des Laurentides, C.L.P. 326686-64-0708, 25 septembre 2008, T. Demers.

M. Olivier Tremblay
C.M.I. ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC INC.
Pour la partie mise en cause

Date de l'audience : le 12 avril 2016